2) Nếu anh /chị được phân công bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cháu Nguyễn C (con của bà V và anh S) tại toà án thì anh /chị sẽ lập luận như thế nào để bảo vệ quyền lợi cho C?

3) Trước khi mở phiên toà xét xử vụ kiện này, bà D, anh Q, chị N và anh H xin gặp anh/chị để bàn cùng nhau dàn xếp vụ việc, anh/chị có nhận lời hay không? anh/chị xử sự như thế nào?

Câu 2 ***(Thí sinh chọn một trong hai bài dưới đây).***

Bài A) A, B, C, là bạn học cùng lớp 10A (năm học 2008 - 2009) trường Trung học phổ thông huyện Đ, tỉnh Đồng Nai. Vì muốn có tiền để chơi điện tử, A bàn với B, C chuẩn bị phương tiện (lưỡi lê, dao bầu, côn gỗ...), đi ra bờ đê sông Đồng Nai để cướp tài sản của những người đi đường và hẹn ngày tụ tập ở tại nhà của A để cùng đi.

Tối ngày 15/3/2009, là ngày hẹn, B và C đến nhà A, cả ba người cùng đi bộ ra phía bờ đê sông Đồng Nai. Đang trên đường đi, ông K (là bố của A) gặp A và quát A phải về nhà ngay. A ngoan ngoãn ngồi sau xe ông K để về nhà.

Còn lại B và C vẫn tiếp tục ra bờ đê sông Đồng Nai, kiên quyết thực hiện ý đồ đã định.

Ra đến bờ đê sông Đồng Nai, B và C thấy có một chiếc xe máy để bên lề đường không khóa. Nhìn trước, nhìn sau không có ai, B và C nhảy lên xe, nổ máy chạy về hướng thành Phố Biên Hòa. Trên đường chạy, B và C gặp đội tuần tra của Cảnh sát Giao thông. Do không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy nên cả B và C bị giữ lại. Kiểm tra hành chính, B và C không có giấy tờ tuỳ thân và lại có lưỡi lê, côn gỗ trong người, nên B và C bị đưa về công an huyện Đ để làm rõ. Tại cơ quan công an, B và C đã thú nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngay hôm sau, A cũng bị bắt giữ.

Sau khi sự việc xảy ra, thấy đây là vụ việc rất nghiêm trọng, ngày 20/3/2009, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đ, tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với A, B và C về các tội: "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

Ngày 30/3/2009, sau khi có kết luận điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ đã ra cáo trạng truy tố A, B và C về tội: "Cướp tài sản" theo điểm a, b và d khoản 2 Điều 133 và tội "Trộm cắp tài sản" theo điểm a, b khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999.

1) Anh/ chị có nhận xét gì về cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ truy tố A, B và C về tội: "Cướp tài sản" theo điểm a, b và d khoản 2 Điều 133 và tội "Trộm cắp tài sản" theo điểm a, b khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999.

2) Nếu được phân công bào chữa cho bị cáo A, B và C, anh/chị phải tiến hành những việc gì? Hãy trình bày quan điểm và lập luận bào chữa của anh/ chị tại phiên toà để bảo vệ quyền lợi cho A, B và C?

Bài B) Ngày 15/3/2008, Công ty WINDOW STAS CO.LTD (quốc tịch Đức) đến Văn phòng luật sư nhờ tư vấn và làm thủ tục đăng ký "nhãn hiệu" cho sản phẩm các loại cửa sổ, cửa cuốn và các loại cửa kính khác của Công ty mình tại Việt Nam.

1) Anh/chị sẽ tư vấn cho khách hàng về những vấn đề gì?

2) Đơn đăng ký "nhãn hiệu" tại Việt Nam cho sản phẩm các loại cửa sổ, cửa cuốn và các loại cửa kính khác của Công ty Công ty WINDOW STAS CO.LTD gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

(Thí sinh được sử dụng các văn bản pháp luật)

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn